

1503013-59.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503013-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503013-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réus:

MARCELO REIS MODESTO JUNIOR e GIOVANNE EDELIM DO CARMO

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

MARCELO REIS MODESTO JÚNIOR e GIOVANNE EDELIM DO CARMO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 07h10, na Avenida Casper Libero, nº 438, República, São Paulo/SP, previamente acertados e conluiados entre si, tentaram subtrair, para si e para outrem, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 01 (uma) bateria e outros bens contidos no interior do veículo pertencente à vítima Felipe Viana Alves, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 94/96).

A denúncia foi recebida (fls. 131/133), os acusados foram citados e notificados (fls. 151/153 e 154/156), apresentando Resposta à Acusação (fl. 157).

Mantido o recebimento da inicial acusatória, realizou-se a audiência de instrução, debates e julgamento. Foram ouvidas a vítima e a testemunha comum e, ao final, os réus foram interrogados. Determinou-se, ao final da solenidade, a juntada do laudo pericial faltante (fl. 157).

A D. Autoridade Policial informou a impossibilidade da juntada do laudo pericial do veículo, vez que "não foi expedida mensagem para perícia local com a finalidade de produção do laudo" (fl. 189).

Declarada encerrada a instrução, concedeu-se prazo às partes para o oferecimento dos Memoriais (fl. 190).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, "afastando-se apenas a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo" (fls. 197/202).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição dos réus por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) a fixação das bases no mínimo legal; ii) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; iii) o reconhecimento da confissão espontânea dos acusados; iv) a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência de GIOVANNE; v) a redução das penas na fração máxima pela tentativa; vi) o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2º); a fixação do regime aberto para ambos os réus; vii) a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos; viii) a detração; e ix) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 206/208).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação comporta parcial procedência.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação dos acusados.

A materialidade do delito restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Termo de Depoimento (fl. 05), Termo de Declarações (fl. 06), Termos de Interrogatório (fls. 07 e 08), Auto de Avaliação (fl. 09) e Relatório Final (fls. 81/82).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

A vítima Felipe Viana Alves narrou que, no dia dos fatos, estacionou seu automóvel cerca de 50 (cinquenta) metros da portaria do local em que trabalha; é policial civil lotado no IIRGD; quando estava saindo do emprego, visualizou os acusados debruçados sobre o veículo tentando "arrancar a bateria". Nesse momento, interveio para cessar a ação dos furtadores. Esclareceu que, "quando passou o calor da emoção", verificou que "o vidro traseiro estava quebrado, não havia mais o estepe no carro, o vidro dianteiro, do lado do passageiro, também estava quebrado".

Acredita que o capô do automóvel foi aberto após os furtadores obterem acesso à alavanca localizada no interior do carro. Os acusados não falaram muita coisa após serem abordados; recorda-se que disseram que outra pessoa havia subtraído o estepe e outros objetos e eles estavam ali somente para furtar a bateria. Não conhecia os acusados. A bateria do automóvel tem preço aproximado de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Davi José Sabino de Araújo, policial civil, contou que é colega de trabalho de Felipe. No dia da ocorrência, estavam saindo do plantão e observaram a ação dos furtadores - "tentando arrancar coisas do carro". O vidro do veículo estava quebrado; o carro estava bem danificado. Recorda-se que o estepe do automóvel fora subtraído. Não conhecia os acusados. No momento da abordagem, os réus asseveraram que não tinham danificado o veículo e que não furtaram o estepe - "falaram que já tava aberto o carro".

Em solo policial, os acusados confessaram a tentativa de subtração, contudo, negaram que tivessem quebrado os vidros do veículo (fl. 07 e 08).

Em juízo, ambos mantiveram as versões apresentadas na delegacia.

MARCELO confessou que estava em companhia de GIOVANNE tentando furtar a bateria do automóvel. Repeliu a afirmação de que teriam quebrado os vidros do carro da vítima.

Asseverou que o veículo já estava com os vidros quebrados e com a porta do passageiro aberta. Abriram o capô e, enquanto tentavam subtrair a bateria do veículo, foram surpreendidos pelos policiais. Não furtaram o estepe do carro.

GIOVANNE assumiu a tentativa de subtração, contudo, infirmou a ruptura do obstáculo. O automóvel já estava com os vidros quebrados. Foram abordados pelos policiais no momento em que tentavam retirar a bateria do veículo. Iriam vender a bateria em um "ferro-velho" para comprar drogas. Não subtraíram o estepe do automóvel.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar os acusados pelo crime de furto qualificado tentado.

Por primeiro, os réus confessaram em solo policial e em juízo o cometimento do crime. Outrossim, as declarações da vítima foram seguras e merecem crédito, pois ela não teria proveito algum em mentir em juízo a fim de incriminar pessoas inocentes. O único interesse é, sem sombra de dúvida, apontar os verdadeiros

culpados (JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97).

Como se não fosse suficiente, a confissão dos réus e as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento seguro da testemunha comum, o qual permaneceu em perfeita harmonia à versão apresentada em solo policial (fl. 05).

É de asseverar, ainda, que o simples fato da testemunha ouvida ser policial civil nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Todavia, de rigor o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, vez que não fora produzida prova pericial imprescindível para a sua constatação (fl. 189), nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Nesse sentido a pacífica jurisprudência: "1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo [...]". (STJ - AgRg no RESp 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/3/2018, DJe 26/3/2018).

Por fim, tendo os acusados sido surpreendidos enquanto retiravam, em comparsaria (CP, art. 155, § 4º, inciso IV), a bateria do veículo sem que se afigurasse a inversão da posse da res furtiva, permanece bem delineada a tentativa de subtração. Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

1) Do réu MARCELO REIS MODESTO JÚNIOR:

MARCELO possui 24 (vinte quatro) anos, é solteiro e tem 01 (um) filho de 07 (sete) anos de idade; a criança vive junto da mãe. Auxilia o filho com "duzentos, trezentos" reais por mês. Antes de ficar desempregado e habitar as ruas, trabalhava como borracheiro e mecânico automotivo; recebia aproximadamente "entre dois a cinco mil" reais. Morava sozinho em residência alugada; pagava R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) pela locação do imóvel. Não auxilia financeiramente outra pessoa, além do filho. Foi processado pela prática de furto, em outras 02 (duas) oportunidades - "uma em 2018" e outra em 2021. Foi condenado "no aberto".

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de MARCELO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência específica do acusado (Processos nº 1500517-91.2021.8.26.0616; e 1502078-10.2018.8.26.0050 - fls. 41/44, 48/49, 209/218 e 219/223). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a dupla reincidência específica de MARCELO, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 01 (uma) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: "Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]" (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p. 30/03/2021). Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido - o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela intervenção da vítima

e do outro policial civil – diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Incabível o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2º), uma vez que MARCELO é reincidente, inclusive específico, na prática de delitos patrimoniais. Neste sentido: "[...] 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída" (STJ – AgRg no HC n. 708.323/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

2) Do réu GIOVANNE EDELIM DO CARMO:

GIOVANNE possui 26 (vinte seis) anos, é solteiro e não tem filhos. Morava em casa própria, juntamente de sua mãe e 03 (três) irmãs. À época dos fatos, vivia em situação de rua. Era ajudante geral antes de ser dependente químico. Recebia, em média, R\$ 1.000,00 (mil reais) por mês. É usuário de crack, lança-perfume, maconha e cocaína. Auxiliava sua genitora com os gastos regulares da casa, sobretudo remédios. Atualmente, recebe tratamento para o vício, fornecido na unidade prisional – "Manassés". Foi condenado anteriormente por roubo e tráfico de drogas. Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de GIOVANNE, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a dupla reincidência do acusado, uma delas específica, pois condenado anteriormente pela prática de tráfico de drogas e roubo – este último contando com recurso interposto somente pela acusação, objetivando o agravamento do regime prisional fixado na sentença (Processo nº 1522133-25.2021.8.26.0228 e 1500290-02.2020.8.26.0628 – fls. 45/47, 50/51 e 224/228).

Assim, ante a consideração da reincidência específica prevalecente, elevo as sanções na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido – o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela intervenção da vítima e do outro policial civil – diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Incabível o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2º), uma vez que GIOVANNE é reincidente, inclusive específico, na prática de delitos patrimoniais. Neste sentido: "[...] 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída" (STJ – AgRg no HC n. 708.323/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar:

1) MARCELO REIS MODESTO JÚNIOR como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

2) GIOVANNE EDELIM DO CARMO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas de ambos, o único possível em face da quantidade de pena aplicada e das reincidências específicas de MARCELO e GIOVANNE em crimes patrimoniais.

Deixo de computar o período de prisão preventiva dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério

objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Nego aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade, porquanto permaneceram presos durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje.

28.08.2008). Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida a prisão cautelar de MARCELO e GIOVANNE.

Solicite-se vaga para os sentenciados no regime da condenação.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se as guias definitivas, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Os réus ficam dispensados do recolhimento das custas processuais, vez que assistidos pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA